



P U T U S A N

Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Lilik Suheri bin Sukir;**
2. Tempat lahir : Belongkut (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Nopember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Belongkut Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara / Jalan Tuanku Tambusai Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga,

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lilik Suheri bin Sukir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru;

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Lilik Suheri bin Sukir bersama-sama dengan Saksi Rio bin Ermanda (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai akan tetapi karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.50 WIB, Saudara Aseng (belum tertangkap) mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Sungai Pakning – Bengkalis, dengan imbalan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi kemudian esok hari pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi Rio di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui jalan menuju ke tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Rio untuk menemani menjemput narkotika jenis sabu ke Sungai Pakning – Bengkalis dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Rio bersedia. Selanjutnya sekira pukul 12.51 WIB, Saudara Aseng kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan tempat penjemputan narkotika jenis sabu berubah, dari semula ke Sungai Pakning – Bengkalis menjadi ke Teluk Binjai – Dumai dan Terdakwa juga diminta menunggu seseorang di Masjid Besar Baitur Ridha yang terletak di Jalan Raya Perawang – Minas Km 11 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, sesudah mengambil uang jalan kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rio dan setelah memberitahukan tempat penjemputan narkotika jenis sabu berubah, tidak berapa lama Terdakwa bersama Saksi Rio berangkat dari Tualang – Siak menuju ke Teluk Binjai – Dumai dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah. Selanjutnya sekira pukul 20.48 WIB, sewaktu tiba di Kota Dumai Terdakwa dihubungi oleh Saudara Aseng memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu meminta Terdakwa menuju ke Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang tidak dikenal yang akan

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



menyerahkan narkoba jenis sabu di lobby hotel sedangkan Saksi Rio menuju ke parkir hotel lalu orang tidak dikenal tersebut menyerahkan kunci kamar hotel dan meminta Terdakwa untuk mengambil Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru berisikan narkoba jenis sabu di dalam Kamar 503, sesudah itu orang tidak dikenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait akan ada transaksi narkoba di Hotel The Zuri – Dumai kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika keluar dari lobby hotel dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio ketika berada di parkir hotel. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Sandi Pratama selaku Security, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301. Sedangkan terhadap Saksi Rio ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Rio mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Aseng, yang mana Terdakwa dan Saksi Rio hanya menerima imbalan dari Saudara Aseng untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rio beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita dari Lilik Suheri bin Sukir dan Rio bin Ermanda, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, telah melakukan penghitungan dan penimbangan berupa :

- a. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A1).

- b. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.034 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.033 gram dimusnahkan (A2).
- c. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A3).
- d. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A4).
- e. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 955 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 954 gram dimusnahkan (A5).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL145FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 28 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 4,4545 gram yang disita dari Lilik Suheri bin Sukir dan Rio bin Ermanda, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Lilik Suheri bin Sukir bersama-sama dengan Saksi Rio bin Ermanda (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai akan tetapi karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum tindak pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat terkait akan ada transaksi narkoba di Hotel The Zuri – Dumai, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung menuju ke Kota Dumai melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan melakukan observasi, profiling dan mapping di Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melihat Terdakwa dan Saksi Rio mengendarai Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah memasuki Hotel The Zuri, sesudah itu Terdakwa masuk ke dalam hotel sedangkan Saksi Rio menuju ke parkir hotel, tidak berapa lama melihat Terdakwa keluar dari lobby hotel sambil membawa Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru lalu

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio ketika berada di parkir hotel. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Sandi Pratama selaku Security, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301. Sedangkan terhadap Saksi Rio ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Rio mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Aseng (belum tertangkap), yang mana Terdakwa dan Saksi Rio hanya menerima imbalan dari Saudara Aseng untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rio beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita dari Lilik Suheri bin Sukir dan Rio bin Ermenda, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, telah melakukan penghitungan dan penimbangan berupa :

- a. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A1).
- b. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.034 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang



bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.033 gram dimusnahkan (A2).

- c. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A3).
- d. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A4).
- e. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 955 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 954 gram dimusnahkan (A5).

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL145FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 28 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 4,4545 gram yang disita dari Lilik Suheri bin Sukir dan Rio bin Ermanda, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yefri Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rio, bertempat di Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rio dilakukan penangkapan bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat terkait akan ada transaksi narkoba di Hotel The Zuri – Dumai, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung menuju ke Kota Dumai melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan melakukan observasi, profiling dan mapping di Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melihat Terdakwa dan Saksi Rio mengendarai Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah memasuki Hotel The Zuri, sesudah itu Terdakwa masuk ke dalam hotel sedangkan Saksi Rio menuju ke parkiran hotel, tidak berapa lama melihat Terdakwa keluar dari lobby hotel sambil membawa Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru lalu Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio ketika berada di parkiran hotel. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Sandi Pratama selaku Security, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301. Sedangkan terhadap Saksi Rio ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Rio mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Aseng, yang mana Terdakwa dan Saksi Rio hanya menerima imbalan dari Saudara Aseng untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rio beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rio berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609; 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rio, bertempat di Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rio dilakukan penangkapan bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat terkait



akan ada transaksi narkoba di Hotel The Zuri – Dumai, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri langsung menuju ke Kota Dumai melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan melakukan observasi, profiling dan mapping di Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melihat Terdakwa dan Saksi Rio mengendarai Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah memasuki Hotel The Zuri, sesudah itu Terdakwa masuk ke dalam hotel sedangkan Saksi Rio menuju ke parkiran hotel, tidak berapa lama melihat Terdakwa keluar dari lobby hotel sambil membawa Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru lalu Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio ketika berada di parkiran hotel. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Sandi Pratama selaku Security, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301. Sedangkan terhadap Saksi Rio ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Rio mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Aseng, yang mana Terdakwa dan Saksi Rio hanya menerima imbalan dari Saudara Aseng untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rio beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rio berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609; 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rio bin Ermanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Rio dilakukan penangkapan oleh Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, bertempat di Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rio dilakukan penangkapan bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Rio di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui jalan menuju ke Sungai Pakning – Bengkalis lalu Terdakwa mengajak Saksi Rio untuk menemani menjemput narkoba jenis sabu ke Sungai Pakning – Bengkalis dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Rio bersedia, sesudah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Rio. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali menemui Saksi Rio dan setelah memberitahukan tempat penjemputan narkoba jenis sabu berubah, dari semula ke Sungai Pakning – Bengkalis menjadi ke Teluk Binjai – Dumai, tidak berapa lama Terdakwa bersama Saksi Rio berangkat dari Tualang – Siak menuju ke Teluk Binjai – Dumai dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah. Selanjutnya sekira pukul 20.48 WIB, sewaktu tiba di Kota Dumai Terdakwa dihubungi oleh Saudara Aseng memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal yang akan

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



menyerahkan narkoba jenis sabu meminta Terdakwa menuju ke Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang tidak dikenal yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu di lobby hotel sedangkan Saksi Rio menuju ke parkir hotel lalu orang tidak dikenal tersebut menyerahkan kunci kamar hotel dan meminta Terdakwa untuk mengambil Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru berisikan narkoba jenis sabu di dalam Kamar 503, sesudah itu orang tidak dikenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika keluar dari lobby hotel dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio ketika berada di parkir hotel. Sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301. Sedangkan terhadap Saksi Rio ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Rio mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Aseng, yang mana Terdakwa dan Saksi Rio hanya menerima imbalan dari Saudara Aseng untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rio beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rio berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609; 1 (satu) unit Sepeda Motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Lilik Suheri bin Sukir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Rio dilakukan penangkapan oleh Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, bertempat di Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rio dilakukan penangkapan bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.50 WIB, Saudara Aseng mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis sabu ke Sungai Pakning – Bengkalis, dengan imbalan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi kemudian esok hari pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi Rio di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui jalan menuju ke tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Rio untuk menemani menjemput narkoba jenis sabu ke Sungai Pakning – Bengkalis dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Rio bersedia. Selanjutnya sekira pukul 12.51 WIB, Saudara Aseng kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan tempat penjemputan narkoba jenis sabu berubah, dari semula ke Sungai Pakning – Bengkalis menjadi ke Teluk Binjai – Dumai dan Terdakwa juga diminta menunggu seseorang di Masjid Besar Baitur Ridha yang terletak di Jalan Raya Perawang – Minas Km 11 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, sesudah mengambil uang jalan kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rio dan setelah memberitahukan tempat penjemputan narkoba jenis

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sabu berubah, tidak berapa lama Terdakwa bersama Saksi Rio berangkat dari Tualang – Siak menuju ke Teluk Binjai – Dumai dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah. Selanjutnya sekira pukul 20.48 WIB, sewaktu tiba di Kota Dumai Terdakwa dihubungi oleh Saudara Aseng memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu meminta Terdakwa menuju ke Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang tidak dikenal yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu di lobby hotel sedangkan Saksi Rio menuju ke parkir hotel lalu orang tidak dikenal tersebut menyerahkan kunci kamar hotel dan meminta Terdakwa untuk mengambil Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru berisikan narkotika jenis sabu di dalam Kamar 503, sesudah itu orang tidak dikenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika keluar dari lobby hotel dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio ketika berada di parkir hotel. Sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301. Sedangkan terhadap Saksi Rio ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Rio mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Aseng, yang mana Terdakwa dan Saksi Rio hanya menerima imbalan dari Saudara Aseng untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rio beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan terhadap Terdakwa dan Saksi Rio berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301; 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609; 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita dari Lilik Suheri bin Sukir dan Rio bin Ermenda, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, telah melakukan penghitungan dan penimbangan berupa :
 - a. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A1).
 - b. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.034 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.033 gram dimusnahkan (A2).
 - c. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A3).

d. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A4).

e. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 955 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dengan berat 954 gram dimusnahkan (A5).

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL145FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 28 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 4,4545 gram yang disita dari Lilik Suheri bin Sukir dan Rio bin Ermanda, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.50 WIB, Saudara Aseng (belum tertangkap) mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Sungai Pakning – Bengkalis, dengan imbalan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi kemudian esok hari pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi Rio di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui jalan menuju ke tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Rio untuk menemani menjemput narkotika jenis sabu ke Sungai Pakning – Bengkalis dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Rio bersedia. Selanjutnya sekira pukul 12.51 WIB, Saudara Aseng kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan tempat penjemputan narkotika jenis sabu berubah, dari semula ke Sungai Pakning – Bengkalis menjadi ke Teluk Binjai – Dumai dan Terdakwa juga diminta menunggu seseorang di Masjid Besar Baitur Ridha yang terletak di Jalan Raya Perawang – Minas Km 11 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, sesudah mengambil uang jalan kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rio dan setelah memberitahukan tempat penjemputan narkotika jenis sabu berubah, tidak berapa lama Terdakwa bersama Saksi Rio berangkat dari Tualang – Siak menuju ke Teluk Binjai – Dumai dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah. Selanjutnya sekira pukul 20.48 WIB, sewaktu tiba di Kota Dumai Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Saudara Aseng memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu meminta Terdakwa menuju ke Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang tidak dikenal yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu di lobby hotel sedangkan Saksi Rio menuju ke parkir hotel lalu orang tidak dikenal tersebut menyerahkan kunci kamar hotel dan meminta Terdakwa untuk mengambil Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru berisikan narkoba jenis sabu di dalam Kamar 503, sesudah itu orang tidak dikenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait akan ada transaksi narkoba di Hotel The Zuri – Dumai kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika keluar dari lobby hotel dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio ketika berada di parkir hotel. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Sandi Pratama selaku Security, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301. Sedangkan terhadap Saksi Rio ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Rio mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik Saudara Aseng, yang mana Terdakwa dan Saksi Rio hanya menerima imbalan dari Saudara Aseng untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rio beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Lilik Suheri bin Sukir** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **Lilik Suheri bin Sukir** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat



Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Lilik Suheri bin Sukir** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 16.50 WIB, Saudara Aseng (belum tertangkap) mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



narkotika jenis sabu ke Sungai Pakning – Bengkalis, dengan imbalan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi kemudian esok hari pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi Rio di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang terletak di Jalan Sultan Syarif Qasim Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui jalan menuju ke tempat tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi Rio untuk menemani menjemput narkotika jenis sabu ke Sungai Pakning – Bengkalis dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Rio bersedia. Selanjutnya sekira pukul 12.51 WIB, Saudara Aseng kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan tempat penjemputan narkotika jenis sabu berubah, dari semula ke Sungai Pakning – Bengkalis menjadi ke Teluk Binjai – Dumai dan Terdakwa juga diminta menunggu seseorang di Masjid Besar Baitur Ridha yang terletak di Jalan Raya Perawang – Minas Km 11 Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, untuk mengambil uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, sesudah mengambil uang jalan kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Rio dan setelah memberitahukan tempat penjemputan narkotika jenis sabu berubah, tidak berapa lama Terdakwa bersama Saksi Rio berangkat dari Tualang – Siak menuju ke Teluk Binjai – Dumai dengan menggunakan Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah. Selanjutnya sekira pukul 20.48 WIB, sewaktu tiba di Kota Dumai Terdakwa dihubungi oleh Saudara Aseng memberitahukan nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa, tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh orang tidak dikenal yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu meminta Terdakwa menuju ke Hotel The Zuri yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 108 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai Provinsi Riau, setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan orang tidak dikenal yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu di lobby hotel sedangkan Saksi Rio menuju ke parkir hotel lalu orang tidak dikenal tersebut menyerahkan kunci kamar hotel dan meminta Terdakwa untuk mengambil Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru berisikan narkotika jenis sabu di dalam Kamar 503, sesudah itu orang tidak dikenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Yefri Setiawan dan Saksi Hasbi bersama Tim Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait akan ada transaksi narkotika di

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hotel The Zuri – Dumai kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika keluar dari lobby hotel dan juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rio ketika berada di parkir hotel. Sewaktu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Sandi Pratama selaku Security, terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301. Sedangkan terhadap Saksi Rio ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil interogasi Terdakwa dan Saksi Rio mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik Saudara Aseng, yang mana Terdakwa dan Saksi Rio hanya menerima imbalan dari Saudara Aseng untuk mengambil narkotika jenis sabu ke Kota Dumai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rio beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita dari Lilik Suheri bin Sukir dan Rio bin Ermenda, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, telah melakukan penghitungan dan penimbangan berupa :

- a. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A1).
- b. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.034 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.033 gram dimusnahkan (A2).
- c. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A3).

- d. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.035 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1.034 gram dimusnahkan (A4).
- e. 1 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning berisikan Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 955 gram, dengan rincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1 gram disisihkan dan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 954 gram dimusnahkan (A5).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL145FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 28 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal warna Putih dengan berat bersih 4,4545 gram yang disita dari Lilik Suheri bin Sukir dan Rio bin Ermanda, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna Putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, serta tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat / instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi Rio bin Ermanda yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkoba, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah dan Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat transportasi dan uang hasil dari kejahatan Narkoba serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lilik Suheri bin Sukir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus kemasan Teh China merek Qing Shan warna Hijau Kuning masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merek Elmer warna Hitam Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1904/Y12 warna Biru No. Simcard 0813 7853 5301;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A02s warna Biru No. Simcard 0813 7183 2609.

Dimusnahkan.

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X No. Polisi BM 1202 IU warna Hitam Merah;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Dedy Iwan Budiono, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1250/Pid.Sus/2024/PN Pbr